

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3975/2547

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายประกาย สมัครเครือ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ป.วิ.อ. มาตรา 15

ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่าอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 ซึ่งตามกฎหมายถือว่าทนายจำเลยได้ทราบคำสั่งในวันนั้นแล้ว แต่ทนายจำเลยมิได้รอฟังคำสั่ง และได้มาขอทราบคำสั่ง ซึ่งตามทางปฏิบัติของศาลชั้นต้นการแจ้งคำสั่งให้คู่ความที่มาขอทราบคำสั่งทำโดยวิธีเปิดดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ศาลลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ผิดเป็นว่าอนุญาตถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 และเจ้าหน้าที่ศาลอีกคนหนึ่งแจ้งข้อมูลที่ผิดดังกล่าว โดยเขียนข้อความว่าอนุญาตถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ในใบมอบฉันทะด้วย เช่นนี้แม้ทนายจำเลยจะยื่นอุทธรณ์เกินกำหนด 2 วัน ก็น่าเชื่อว่าทนายจำเลยเชื่อโดยสุจริตใจว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 และเนื่องจากวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 เป็นวันหยุดราชการ ทนายจำเลยจึงยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 23 ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 15

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยจำคุกตลอดชีวิต

ศาลชั้นต้นได้สวนข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งว่า คำร้องขออนุญาตยื่นคำอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของจำเลย มิใช่เหตุสุดวิสัย ยกคำร้อง และไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ของจำเลยลงวันที่ 5 เมษายน 2545 ศาลมีคำสั่งอนุญาตถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 แต่นายซัมซุดิน เห็นเลข 7 ซึ่งเป็นเลขไทย เข้าใจว่าเป็นเลข 9 จึงบันทึกลงไปในข้อมูลคอมพิวเตอร์ เป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ต่อมาเมื่อนายสมชาย ได้รับมอบฉันทะจากทนาย จำเลยให้มาฟังคำสั่งตามใบมอบฉันทะ จึงได้รับแจ้งจากนางสาวรัชนีศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 นางสาวรัชนียังได้เขียนข้อความไว้ในใบขออุทธรณ์ว่าอนุญาตถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ในวันดังกล่าว นายสมชายไม่ได้ตรวจดูคำสั่งศาลจากสำนวน คงได้รับแจ้งจากนางสาวรัชนีซึ่งตรวจข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เท่านั้นศาลอนุญาตให้ขยายเวลาอุทธรณ์จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 เช่นนี้ เห็นว่า แม้ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ในวันที่ 5 เมษายน 2545 และศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่าอนุญาตถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 ซึ่งทนายจำเลยได้ทราบคำสั่งที่ศาลเกษียณสั่งในวันนั้นแล้ว แต่ก็ได้ความว่าทนายจำเลยมิได้รอฟังคำสั่ง และได้มาขอทราบคำสั่งตามทางปฏิบัติของศาลชั้นต้นที่แจ้งคำสั่งให้คู่ความที่มาขอทราบคำสั่งโดยเปิดดูข้อมูลจาก

คอมพิวเตอร์ การที่เจ้าหน้าที่ศาล ลงข้อมูลผิดเป็นว่าอนุญาตถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 และเจ้าหน้าที่ศาลอีกคนหนึ่งแจ้งข้อมูลที่ผิดดังกล่าวแก่ผู้รับมอบฉันทะจาก ทนายจำเลย จึงมิใช่ความผิดอันเกิดจากทนายจำเลยจริงอยู่ทนายจำเลยควรจะทราบ ว่าตนขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ถึงวันใด แต่ในทางปฏิบัติของทนายความมักมี การมอบฉันทะให้ฟังคำสั่งศาลแทน เมื่อผู้รับมอบฉันทะได้รับแจ้งคำสั่งศาลจากเจ้า หน้าที่ศาลซึ่งตรวจสอบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ทั้งเจ้าหน้าที่ศาลยังได้เขียนข้อความ ด้วยลายมือเขียนวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 ในใบมอบฉันทะอีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริง ได้ความเช่นนี้ประกอบกับทนายจำเลยยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดเพียง 2 วัน จึงน่าเชื่อ ว่า ทนายจำเลยเชื่อโดยสุจริตใจว่าศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2545 และเนื่องจากวันที่ 9 เป็นวันหยุดราชการ ทนายจำเลย จึงยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 เมื่อพิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ศาล ฎีกาเห็นสมควรขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ให้จำเลย ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย แล้วมีคำสั่งรับหรือไม่ รับต่อไปตามรูปเรื่อง.

(จิระวรรณ ศิริบุตร-ประพันธ์ ททรัพย์แสง-จรูญ อินทจาร)

ศาลจังหวัดสงขลา - นายชนะกิจ ศิริสาธิตกิจ

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 - นางสาวสมสุข ชีระกาญจน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น